

Občanské právo

OBČANSKÉ PRÁVO

Definice a náplň občanského práva

Občanské právo je **nejrozsáhlejší** [právní odvětví](#) českého právního řádu.

Občanské právo hmotné upravuje zejména:

- základní otázky [soukromého práva](#)
- rodinné právo
- věcná práva
- dědické právo
- [závazkové právo](#)
- duševní vlastnictví

Základním pramenem občanského práva hmotného je **občanský zákoník**.

Dnes: Nový občanský zákoník (NOZ) - účinný od 1. ledna 2014

Hlavní zásady občanského práva

Hlavní zásady definuje **český občanský zákoník**:

- každý má právo na ochranu svého života a **zdraví**, jakož i **svobody, cti, důstojnosti a soukromí**
- rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany

😊 *Příklad.: NOZ zákoník promítá princip ochrany rodinného bydlení:*

Rodina Vopičkových má rodinný dům na kraji Brna. Pan Vopička má právo nakládat s domem, kde se ale nachází rodinná domácnost a nemůže toto bydlení žádným způsobem ohrozit či znemožnit tak, že by dům prodal, pokud nebude mít rodina zajištěné náhradní bydlení.

- nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých

😊 *Příklad.: Pan Nečestný uzavřel s panem Zoufalým smlouvu o půjčce, kde ale využívá tísně, nezkušenosti a rozrušenosti pana Zoufalého. Díky NOZ je tak smlouva prohlášena za neplatnou a to z důvodu **lichvy**.*

- daný slib zavazuje a **smlouvy mají být splněny**
- vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká - tzv. "Každému co jeho jest"
- **nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží**

V čem je NOZ nový, lepší, příjemnější?

- Základním právem je **svoboda, dobré mravy a "smysl zákona je důležitější než jeho text"**
- **Méně formalismu** - Mezi smlouvy, kde už nově postačí ústní forma ujednání patří např. smlouva o smlouvě budoucí, převzetí dluhu, prominutí dluhu, smluvní pokuta...
- **Sjednocení práva** - Řešíte rozvod? Zakládáte spolek? Chcete si otevřít obchod? Hodláte začít podnikat? Zatímco ještě v roce 2013 byste museli studovat tisíc a jeden zákon, **NOZ řeší tyto situace na jednom místě**. NOZ tak ruší 238 jiných předpisů, ale objem nových pravidel narostl asi jen o 20 procent.

- Zákaz jako prostředek pomoci - Je výslovně zakázáno založit právnickou osobu za účelem je porušení práva nebo dosažení cíle nelegálním způsobem.

😊 *Příklad.: Ve sptřebitelském právu existuje tzv. "Black list", což je seznam zakázaných ujednání vůči spotřebiteli. Zákazů ale není mnoho, neboť se NOZ snaží **klást důraz na volnost stran v jejich jednání**.*

Občanské právo hmotné a procesní

Důležitým je rozlišení práva na **právo hmotné** a **právo procesní**:

Právo hmotné:

Hmotné právo je souhrn [právních norem](#), které stanoví svým adresátům [práva](#) a [povinnosti](#). Postup, **jak se těchto práv domoci**, nebo jak vymoci tyto povinnosti **reguluje** [procesní právo](#).

Právo procesní:

Souhrn právních norem, které upravují **proces a postup**, jak se domoci práv a realizovat právní povinnosti. Procesní právo je vždy **odvozené od** toho **hmotného**, bez kterého by nemělo ani smysl.

Jak to funguje dohromady:

Hmotným právem se myslí **soubor** [právních norem](#) (obsažených např. v [zákoně](#) nebo [vyhlášce](#)), které ve spojení s [právní skutečností](#) (např. smlouvou) tvoří subjektivní právo (Př.: **právo na minimální mzdu, právo pronajímatele na nájemné v určité výši**).

Pokud je dané subjektivní právo založené hmotným právem **porušeno**, slouží oprávněnému subjektu **právo procesní**, aby své subjektivní právo uplatnil cestou práva, tzn. u soudu.

Základní normou procesního práva je **Občanský soudní řád**, který

upravuje postavení, práva a povinnosti soudu a účastníků řízení (zpravidla žalobce a žalovaného). V případě, že pak dokonce ani nesplní dobrovolně to, co mu ukládá pravomocné soudní rozhodnutí (zpravidla rozsudek), nastupuje exekuce. Základní procesní normou upravující exekuce, tj. postavení práva a povinnosti exekutora, oprávněného a povinného, je exekuční řád.

PŘEDMĚTY OBČANSKÉHO PRÁVA

Co je to věc?

Za věc považujeme obvykle to, na co si můžeme "sáhnout". Předešlá právní úprava znala pouze věci hmotné, což se teď s NOZ změnilo. Za věci nyní můžeme ovažovat i ovladatelné přírodní síly, jako je třeba elektřina, a to proto, že s nimi lze právně nakládat. Samozřejmě ale jako věc nepovažujeme Slunce, Měsíc, vodu v potoce, takže např. Krakonoš by ani podle NOZ nemohl zadržet vodu z Krkonoš a prodávat ji žíznivým poutníkům.

Přiřazení nehmotných položek mezi věci má svou logiku. Mnoho využitých hodnot, které mají cenu, lze vlastnit a obchodovat s nimi. Je to například právo, pohledávka, obchodní značka...velmi zjednosušeně: věc je dnes všechno, co je odlišné od člověka a co slouží jeho potřebě.

😊Příklad.: Studentka Sára získala díky NOZ možnost podnikat a navrhuje nyní kolekci letních šatů. Podnikání se jí daří, a tak si nechala zaregistrovat průmyslový vzor na své výrobky. Nyní své návrhy šatů prezentuje na webu a mnohdy prodává i to, co si zákazník objedná a ona teprve navrhne a ušije. To vše budou nově věci v právním slova smyslu.

Věci hmotné a nehmotné

Věci hmotné

1) Věci movité a nemovité

- movité věci jsou přemístitelné (auto)
- nemovité věci jsou např. pozemky nebo budovy (rodinný dům v centru Plzně)

2) Věci spotřebitelné a opotřebitelné

- spotřebitelné mohou být užity jen jednou (pohonné hmoty)
- opotřebitelné nezanikají, ale postupně se opotřebují

3) Věci zastupitelné a nezastupitelné

- zastupitelné (hromadné) jsou použitelné jen v určitém množství (voda, písek)
- nezastupitelné (individuálně určené) jsou určeny jednotlivě (osobní auto)

4) Věci hlavní a jejich součásti nebo příslušenství

- součást nemůže být oddělena (obrazovka televizoru)
- příslušenství jsou samostatné věci (sluchátka k novému iPhone)

5) Věci dělitelné a nedělitelné

- dělitelné věci lze reálně rozdělit (kupa písku)
- nedělitelné jsou ostatní věci, u kterých je nutné provést právní rozdělení (dům)

Věci nehmotné

- nemají hmotnou podstatu a zřetelné prostorové vymezení (nápady)
- mají také majetkovou hodnotu (software)
- pohledávky nebo práva vyplívající z používání ochranných známek